

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1220/2537

พนักงานอัยการจังหวัดนครราชสีมา

โจทก์

นายประหยัด ชินภักดี

จำเลย

นายประหยัด ชินภักดี จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218 วรรคแรก

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้าม ไม่รับฎีกา

จำเลยเห็นว่า ฎีกาที่ว่า ศาลอุทธรณ์ภาค 1 วินิจฉัยว่าจำเลยไม่มีพยานหลักฐานสนับสนุนว่าจำเลยได้รถยนต์ของผู้เสียหายมาอย่างไร จึงเป็นข้อพิรุธนั้น ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะเป็นหน้าที่ของโจทก์ที่ต้องนำสืบเพื่อพิสูจน์ความผิดจำเลย เป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลย ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 187)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 วรรคแรก วางโทษจำคุก 4 ปี

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 181)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 183)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าคดีนี้ห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 218 วรรคแรก ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พังข้อเท็จจริงว่าจำเลยรับไว้และช่วยจำหน่ายรถยนต์ของผู้เสียหายโดยรู้อยู่ว่าเป็น ทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ จำเลยฎีกา มาเป็นสำคัญว่านอก จากโจทก์สืบฟังไม่ได้ว่าจำเลยรับรถยนต์ ของผู้เสียหายมาอย่างไรแล้ว ยังฟังไม่ได้ ว่าจำเลยรู้ว่า เป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ด้วยดังนี้ เป็น ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามฎีกาตามบทมาตราดังกล่าว ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับ ฎีกาจำเลยชอบแล้วให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าคดีนี้ห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 218 วรรคแรก ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พังข้อเท็จจริงว่าจำเลยรับไว้และช่วยจำหน่ายรถยนต์ของผู้เสียหายโดยรู้อยู่ว่าเป็น ทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ จำเลยฎีกา มาเป็นสำคัญว่านอก จากโจทก์สืบฟังไม่ได้ว่าจำเลยรับรถยนต์ ของผู้เสียหายมาอย่างไรแล้ว ยังฟังไม่ได้ ว่าจำเลยรู้ว่า เป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ด้วยดังนี้ เป็น ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามฎีกาตามบทมาตราดังกล่าว ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับ ฎีกาจำเลยชอบแล้วให้ยกคำร้อง

(นาม ยิ้มแย้ม-สุรินทร์ นาควิเชียร-สุวรรณ ตระการพันธุ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ